

刑法
No427

共通問題 R3-4

(配点：2)

月 日

月 日

汚職の罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂の收受を約束した後に公務員となったが、結局、賄賂を收受しなかった場合、事前収賄罪（刑法第197条第2項）が成立する。

イ. 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させた場合、職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときに限り、第三者供賄罪（刑法第197条の2）が成立する。

ウ. 公務員が、その職務に関し、賄賂を收受したとき、当該職務が適切なものであっても単純収賄罪（刑法第197条第1項前段）が成立する。

エ. 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたことに関し、退職後に賄賂を收受した場合、事後収賄罪（刑法第197条の3第3項）は成立しない。

オ. 犯人が收受した賄賂は、任意的没収の対象となる。

1. ア ウ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. エ オ

No427 共通R3-4	汚職の罪 1	正答率 65%
-----------------	-----------	------------

ア 正しい

197条2項。事前収賄罪（197条2項）は、「公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合」に成立する犯罪である。よって、賄賂を収受しなかったとしても、賄賂の収受を約束すれば、事前収賄罪が成立する。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている ★

197条の2。第三者供賄罪（197条の2）は、「公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたとき」に成立する犯罪である。「職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかった」という不正行為は第三者供賄罪の構成要件ではない。第三者供賄罪が成立した後、不正行為があれば、加重収賄罪（197条の3第1項）が成立し、第三者供賄罪はこれに吸収される。したがって、公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させた場合、不正行為がなくても、第三者供賄罪が成立する。したがって、本記述は、第三者供賄罪が成立するのは、職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときに限られるとしている点で、誤っている。

ウ 正しい

197条1項前段。単純収賄罪（197条1項前段）は、「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたとき」に成立する犯罪である。賄賂罪が成立するためには、職務関連性（「職務に関し」）が要求されている。その趣旨は、職務と対価関係のある金銭等の授受が行われたときに初めて職務の公正に対する社会一般の信頼（最大判平7.2.22、百選Ⅱ107事件）が害されたといえることから、賄賂と職務の対価関係を要求する点にある。よって、職務が適切であったとしても、賄賂と職務が対価関係があれば、職務の公正に対する社会一般の信頼が害されたといえる。よって、公務員が、その職務に関し、賄賂を収受したとき、当該職務が適切なものであっても単純収賄罪が成立する。したがって、本記述は正しい。

エ 誤っている

197条の3第3項。事後収賄罪（197条の3第3項）は、「公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたとき」に成立する犯罪である。同罪は、公務員在職中の職務に関して、退職後に行った賄賂の収受等を処罰の対象とする。したがって、本記述は、事後収賄罪が成立しないとしている点で、誤っている。

オ 誤っている

197条の5前段。一般に没収（19条）は、任意的没収である（「没収することができる」）が、その特別規定である収賄罪の没収（197条の5前段）は必要的没収である（「没収する」）。その趣旨は、収賄罪によって得られた不正な利益をはく奪する点にある。したがって、本記述は、犯人が収受した賄賂は、任意的没収の対象となるとしている点で、誤っている。

以上により、正しい記述はアとウであり、したがって、正解は肢1となる。